

1501212-54.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: KLEBER LELES DE SOUZA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO EDUARDO SANTOS BRITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KLEBER LELES DE SOUZA

Vistos.

LUCIANO EDUARDO SANTOS BRITO, qualificado à fl. 20, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 07 de junho de 2022, por volta das 11h15, na Rua Alamanda, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501212-54.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501212-54.2022.8.26.0537 2022/001156

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO EDUARDO SANTOS BRITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KLEBER LELES DE SOUZA

Vistos.

LUCIANO EDUARDO SANTOS BRITO, qualificado à fl. 20, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 07 de junho de 2022, por volta das 11h15, na Rua Alamanda, altura do nº 18, Campanário, nesta cidade e Comarca de Diadema, tinha em depósito, para fins de mercancia e entrega a terceiros 27 porções de cocaína, com peso de 13,50g. e 33 porções de maconha, pesando 85,60g., substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu passou por audiência de custódia às fls. 46/49, ocasião em que sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Notificado (fls. 85), apresentou defesa prévia às fls. 89/95.

A denúncia foi recebida em 05 de agosto de 2022 (fls. 100/101).

Citado (fls. 121), realizou-se audiência de instrução e julgamento, de forma telepresencial, nos termos do Comunicado CG n.º 284/2020, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas, interrogou-se o réu e procedeu-se com a gravação dos debates orais entre a acusação e a defesa.

Na audiência de instrução debates e julgamento foi colhida a prova oral. Ao final, as partes se manifestaram em debates orais, o que foi registrado pelo sistema de

gravação de áudio e vídeo, nos termos do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais. Ausentes nulidades a sanar ou preliminares a analisar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante nos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade delitativa restou comprovada pelo teor do boletim de ocorrência (fls. 06/08), das fotografias (fls. 37/40), do auto de exibição e apreensão (fls. 13), do laudo de constatação (fls. 15/17), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 67/69), do comprovante de depósito (fls. 66) e da prova oral.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Interrogado em juízo, o réu admitiu que estava no local dos fatos, mas negou a traficância. Disse que estava com problemas familiares, e não tinha como morar com eles, razão pela qual ficou dormindo em um veículo. Um indivíduo lhe deu R\$ 20,00 para comer. No dia seguinte este indivíduo voltou, e lhe disse que teria que ir para um lugar, para ficar "observando", com o intuito de avisar eventual chegada da polícia. Aduziu que não sabia que se tratava de situação envolvendo o tráfico.

Disse que não participou da audiência anterior porque estava com transtornos mentais, pois sua irmã estaria sendo abusada sexualmente pelo namorado de sua mãe. Questionado por esta Magistrado, o acusado disse que referido fato já está sendo objeto de investigação na Justiça.

Tal versão de que não sabia que se tratavam de drogas, entretanto, foi frontalmente contrariada pelos demais elementos de prova, que se revelaram suficientes para demonstrar a prática do crime pelo réu.

Com efeito, em depoimento bastante seguro prestado a este juízo, a testemunha Wilson Renan Silva Brito, policial civil, afirmou que no dia dos fatos realizava diligência para combater o tráfico de drogas, e fez uma breve campana, quando então visualizou o acusado em atitude suspeita, eis que ele estava parado, e falou com uma pessoa. Disse que Luciano atravessou a rua e próximo de uma árvore, retirou "algo", entregou "algo" a essa pessoa. Afirmou que essa pessoa entregou "algo" para o acusado e saiu dali. Decidiu pela abordagem, e em busca pessoal foi encontrado dinheiro. Disse que deslocaram-se até a árvore e ali encontraram um saco no interior da qual estavam as substâncias entorpecentes. Não se recorda se o acusado confessou o crime.

No mesmo sentido, a testemunha Marcelo Sartori Rosseto, também policial civil, narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, que visualizou o acusado no local dos fatos, em atitude suspeita, e então os policiais resolveram fazer breve campana. Disse que viu o acusado buscar "algo" em uma árvore, e entregar "algo" a um indivíduo que ali aportou. Afirmou que os policiais fizeram a abordagem, e com o acusado encontraram dinheiro. Aduziu que os policiais então vasculharam na árvore, e em um dos galhos encontraram a sacola, no interior da qual estavam as drogas.

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras dos policiais, que atuaram de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam contas de suas diligências.

Por outro lado, é plenamente compreensível o fato de nenhuma pessoa estranha aos quadros policiais ter sido arrolada para testemunhar em desfavor do réu, porque é sabido que casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando nas comunidades verdadeira "lei do silêncio", temendo sofrer represálias.

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sequer conheciam e que sabem ser inocentes. Ressalte-se que o próprio réu nada falou a esse respeito.

Assim, a credibilidade do testemunho dos policiais não pode ser afastada.

Dessa forma, a significativa quantidade de droga apreendida em poder do réu (27

porções de cocaína, com peso de 13,50g. e 33 porções de maconha, pesando 85,60g.) e as circunstâncias em que se deu sua prisão (policiais civis faziam campana na Rua Alamanda, altura do nº 18, Campanário, Diadema, local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes na Comarca, quando avistaram o réu. Ficaram em campana por um tempo, quando viram uma pessoa se aproximar do réu, momento que este foi até uma árvore localizada na mesma rua, pegando algum objeto e o entregando ao referido homem. Diante disso, os policiais resolveram fazer uma abordagem, tendo o comprador se evadido do local. Em revista pessoa, encontraram com o réu a quantia de R\$ 60,00 e na árvore próxima, encontraram os entorpecentes apreendidos, sendo 27 porções de cocaína, com peso de 13,50g. e 33 porções de maconha, pesando 85,60g.), evidenciam que, efetivamente, a droga encontrada pertencia a ele e se destinava à entrega a consumo de terceiros, bem caracterizando a prática do crime de tráfico de entorpecentes, mostrando-se impossível, por consequência, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a prática do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Ressalto que a quantidade de droga encontrada em poder do réu é suficiente para afastar a possibilidade de que se tratasse de substância para consumo pessoal. Não é verossímil a alegação do acusado de que não soubesse o que havia na sacola, notadamente diante da versão dos policiais.

Não verifico a presença de nenhuma causa excludente de ilicitude, eis que a versão do acusado, de que fora obrigado a praticar o tráfico por um desconhecido, não foi minimamente comprovada em Juízo. Neste contexto, não há indicativos mínimos da ocorrência de coação irresistível.

Da mesma forma, não há provas de que o réu, em razão de transtornos mentais, não tivesse, à época da prática delitiva, condições de aferir o caráter ilícito da conduta.

Assim, não restou configurada nenhuma causa de exclusão de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, havendo provas suficientes para que seja condenado o réu nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Não há que se falar em desclassificação para a conduta do art. 37, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o depoimento dos policiais foi seguro ao descrever atos de venda de drogas pelo acusado, eis que ia até a árvore buscar "algo" na sacola (o que, posteriormente foi identificado como sendo drogas), entregando a terceiros. Ressalto que os policiais foram seguros ao indicarem que efetivamente viram o acusado manipulando a sacola.

Passo, deste modo, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do art. 5.º, XLVI da CF/88 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta Maus antecedentes (fls. 117/119). Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo a pena-base no piso legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda fase, trata-se de réu reincidente (autos nº 0094120-26.2016.8.26.0050, com trânsito em julgado para defesa em 18/09/2018 - fl 117), razão pela qual aumento sua pena na proporção de 1/6, chegando a 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na derradeira etapa, deixo de reduzir a pena com base no § 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu é reincidente. Logo, não preenche o requisito objetivo para a concessão desse benefício. A propósito: "Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Pena devidamente aplicada e que não comporta qualquer reparo. Réu reincidente. Vedação de aplicação do redutor do artigo 33, § 4.º, da Lei Antidrogas. Revisão criminal improcedente." (TJSP; Revisão Criminal nº 0036804-69.2020.8.26.0000; Relator Des. Reinaldo Cintra; 4.º Grupo de Direito Criminal; Data do Julgamento: 19/08/2022; Data de Registro: 19/08/2022).

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser inicialmente cumprida em regime

FECHADO, o qual se justifica, além da quantidade de pena, também pelo fato do réu ser reincidente, circunstância preponderante à teor do art. 42 da Lei 11.343/06, de forma a afastar a possibilidade de aplicação do regime mais brando, já que este não seria socialmente recomendável.

Impossível, ainda, aplicar disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, pois, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, ou seja, desde o flagrante até a presente decisão, não dispõe este Magistrado de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime.

Dispositivo:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e, em consequência, CONDENO LUCIANO EDUARDO SANTOS BRITO à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 587 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois tal medida é incompatível com o presente decreto condenatório e com o regime fixado para o início do cumprimento da pena.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, observando-se o disposto no art. 4.º, §, 9.º, "a", da Lei Estadual 11.608/03 e art. 98, § 3.º, do CPC, que não abrangem valores eventualmente já depositados nos autos.

Caso não haja recurso desta sentença, oficie-se para destruição das amostras do entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, cabendo ressaltar que por ocasião da audiência de custódia já houve determinação de destruição do entorpecente, reservando-se apenas o necessário à realização do laudo definitivo.

Quanto aos R\$ 60,00, apreendidos (depósito à fl. 66), por ser produto do tráfico, decreto seu perdimento em favor da União, conforme artigo 63 da Lei de Drogas.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 10 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA